

Задание 6.1 и 6.2

Нарушения в сфере ИТ: виды, ответственность, меры противодействия

Задание 6.1. Нарушения в сфере ИТ и меры по их минимизации

1. С какими нарушениями я встречаюсь чаще всего

Если честно говорить о том, что встречается в повседневной жизни, список получается довольно длинным. Самое распространённое — использование нелегального программного обеспечения. Многие организации и частные лица устанавливают пиратские версии Windows, Office, Adobe и других программ, считая, что раз «у всех так», то это нормально. Это не нормально и не законно: статья 146 УК РФ предусматривает за нарушение авторских прав уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Второе по распространённости — утечка персональных данных. Причём она бывает двух видов: намеренная (когда сотрудник сливает базу клиентов конкурентам или мошенникам) и ненамеренная (когда данные уходят из-за слабой защиты, несвоевременного обновления систем, отсутствия шифрования). Обе ситуации нарушают ФЗ-152 «О персональных данных».

Третье — плагиат программного кода. Разработчики копируют чужие фрагменты без ссылок на источник, выдают заимствованный код за собственную разработку, нарушают лицензионные соглашения open-source библиотек (например, используют код под лицензией GPL в закрытом коммерческом продукте без открытия исходников).

Из того, о чём я знаю, но не встречал лично: распространение вредоносных программ (ст. 273 УК РФ), неправомерный доступ к чужим аккаунтам и системам (ст. 272 УК РФ), мошенничество с использованием электронных платёжных систем (ст. 159.3 УК РФ), несанкционированная модификация данных в корпоративных системах, промышленный шпионаж через внедрение закладок в программный код.

2. Как с этим бороться и какие меры позволят минимизировать нарушения

Здесь я вижу несколько направлений.

Технические меры: обязательное лицензирование ПО с автоматической проверкой на уровне корпоративных сетей; внедрение DLP-систем (Data Loss Prevention), которые

контролируют передачу данных за пределы организации; регулярные аудиты программного обеспечения; двухфакторная аутентификация для всех сотрудников, работающих с чувствительными данными; шифрование баз данных.

Правовые меры: ужесточение ответственности за повторные нарушения; обязательное страхование ответственности для компаний, обрабатывающих большие объёмы персональных данных; введение реестра недобросовестных ИТ-подрядчиков, аналогичного реестру недобросовестных поставщиков в государственных закупках.

Организационные меры: регулярное обучение сотрудников правилам информационной безопасности и авторского права; включение вопросов ИТ-этики в программы профессиональной подготовки; введение обязательной сертификации ИТ-специалистов, работающих с критической инфраструктурой.

Экономические меры: сделать так, чтобы нарушать было невыгодно. Штрафы за утечку данных должны быть ощутимы для любой компании, а не символичны. В России после поправок 2024 года штрафы за утечку персональных данных существенно выросли (до 3% от годового оборота за повторные нарушения) — это правильное направление.

3. Какие этические нормы и законы способствовали бы разрешению конфликтных ситуаций

Действующая правовая база в России достаточно обширна. Ключевые нормы:

- ФЗ-149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — базовый закон, регулирующий отношения в ИТ-сфере;
- ФЗ-152 «О персональных данных» — защита прав граждан при обработке их данных;
- Глава 70 ГК РФ «Авторское право» — защита интеллектуальной собственности, включая программы;
- Глава 28 УК РФ (ст. 272–274.5) — уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации;
- ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры» — защита стратегически важных систем.

Однако законов недостаточно без этических норм. Кодекс этики ACM/IEEE обязывает программных инженеров действовать в интересах общества, сообщать об

угрозах безопасности и не скрывать известные уязвимости. В России до сих пор нет законодательно закреплённого профессионального кодекса разработчика, и это пробел. Такой кодекс, принятый профессиональным сообществом и поддержанный работодателями, мог бы стать важным регулятором поведения.

4. Как повысить ответственность ИТ-специалиста и нужно ли это

Да, нужно. Причём не просто нужно — это необходимо, потому что цена ошибки или злоупотребления со стороны ИТ-специалиста сегодня несоразмерно велика. Один разработчик, намеренно или по халатности допустивший уязвимость в банковской системе, может причинить ущерб миллионам людей. Это принципиально иная ответственность, чем у большинства других профессий.

Как повышать ответственность:

— Профессиональная сертификация. Специалисты, работающие с персональными данными, критической инфраструктурой или финансовыми системами, должны проходить обязательную аттестацию и нести персональную лицензионную ответственность (по аналогии с врачами и адвокатами). Отзыв лицензии за серьёзное нарушение — значимая санкция.

— Персональная уголовная ответственность при умысле. Сейчас нередко уголовное дело возбуждается против компании или «неустановленных лиц». Необходимо точнее устанавливать персональную вину конкретного разработчика или администратора.

— Защита «информаторов». Разработчик, который обнаружил, что его компания намеренно нарушает закон (собирает данные без согласия, внедряет шпионское ПО), должен иметь защищённый канал для сообщения об этом — как это реализовано в ряде стран через институт whistleblower protection.

— Репутационные реестры. Публичный реестр ИТ-специалистов и компаний, допустивших серьёзные нарушения, создаёт репутационные издержки, которые для многих окажутся сдерживающим фактором сильнее, чем денежный штраф.

5. Предложения по нормализации работы с ИТ и созданию условий, в которых нарушать невыгодно

Нарушать должно быть невыгодно не только из-за страха наказания, но и из-за того, что соблюдать правила — проще и дешевле. Для этого нужно:

Первое: снизить стоимость легального ПО для малого бизнеса и образовательных учреждений. Если лицензия доступна по цене, стимул к пиратству исчезает. Программы льготного лицензирования существуют — их нужно активно продвигать.

Второе: ввести обязательный минимальный стандарт кибербезопасности для всех организаций, работающих с персональными данными, — с регулярными проверками. Сейчас проверки проводятся преимущественно после инцидента, а не до него.

Третье: создать национальную систему уведомлений об утечках данных. Компания, допустившая утечку, обязана в течение 72 часов уведомить регулятора и пострадавших граждан. Это уже предусмотрено законодательством, но механизм уведомления граждан работает слабо.

Четвёртое: стимулировать ответственное раскрытие уязвимостей (bug bounty). Программист, нашедший уязвимость в системе и сообщивший о ней официально, должен поощряться, а не преследоваться по ст. 272 УК РФ. Сейчас правовая неопределённость в этом вопросе отпугивает добросовестных исследователей безопасности.

Пятое: цифровая грамотность как обязательный элемент образования. Школьники и студенты должны знать не только как пользоваться программами, но и какова их ответственность при нарушении законов в цифровой среде.

Задание 6.2. Уголовная ответственность за нарушения в сфере ИТ

Российское уголовное законодательство в сфере ИТ сосредоточено в главе 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации», а также в ряде других статей, касающихся авторских прав, мошенничества и разглашения тайн.

Статья 272 УК РФ — Неправомерный доступ к компьютерной информации

Охватывает: незаконный вход в чужие аккаунты, взлом корпоративных систем, несанкционированное копирование данных, уничтожение или блокировку информации.

Наказание: для базового состава — штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы до 2 лет. При наступлении тяжких последствий или совершении организованной

группой — лишение свободы до 7 лет. Квалифицирующие признаки включают причинение крупного ущерба (более 1 млн рублей), использование служебного положения, совершение из корыстных побуждений.

Статья 272.1 УК РФ — Незаконный оборот персональных данных

Введена в 2024 году в связи с волной крупных утечек. Охватывает: незаконный сбор, хранение, передачу персональных данных; создание сайтов для торговли базами данных граждан.

Наказание: штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы до 4 лет. За утечку данных специальных категорий (биометрия, медицинские сведения, данные о судимостях) — до 6 лет.

Статья 273 УК РФ — Создание, использование и распространение вредоносных программ

Охватывает: написание вирусов, троянских программ, шифровальщиков (ransomware); их распространение; использование для атак на чужие системы.

Наказание: лишение свободы до 4 лет со штрафом до 200 тыс. рублей. При тяжких последствиях — до 7 лет. При угрозе критической инфраструктуре — до 10 лет. Особенность: преступление считается оконченным в момент создания или распространения вредоносной программы, независимо от того, наступили ли последствия.

Статья 274 УК РФ — Нарушение правил эксплуатации

Охватывает: нарушение установленных правил работы с информационными системами, повлёкшее уничтожение, блокирование или модификацию данных. Применяется, например, к системным администраторам, нарушившим регламент и тем самым причинившим ущерб.

Наказание: штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 2 лет (при тяжких последствиях — до 5 лет).

Статья 274.1 УК РФ — Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру

Введена в 2017 году для защиты банковской системы, энергетики, телекоммуникаций, здравоохранения и других стратегически важных объектов.

Наказание: до 10 лет лишения свободы в базовом составе; до 15 лет при тяжких последствиях. Это одно из самых суровых наказаний в главе 28 УК РФ.

Статья 146 УК РФ — Нарушение авторских и смежных прав

Применяется при использовании пиратского ПО, плагиате программного кода, незаконном распространении программных продуктов. Уголовная ответственность наступает при ущербе свыше 100 тыс. рублей (для крупного размера) и свыше 1 млн рублей (для особо крупного).

Наказание: штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы до 2 лет (для крупного размера); до 6 лет при особо крупном ущербе или совершении организованной группой.

Статья 159.3 и 159.6 УК РФ — Мошенничество с использованием платёжных карт и в сфере компьютерной информации

Охватывает: фишинговые атаки, кражу данных банковских карт, взлом онлайн-банкинга, несанкционированные операции с чужими счетами через манипуляции с компьютерными данными.

Наказание: до 3 лет лишения свободы (базовый состав) и до 10 лет при особо крупном ущербе или совершении организованной группой. Именно по этим статьям в России привлекается наибольшее число обвиняемых в ИТ-преступлениях — как правило, участники хакерских групп и телефонные мошенники.

Практика применения

По данным судебной статистики, количество уголовных дел в сфере компьютерных преступлений ежегодно растёт. Среди наиболее резонансных категорий — дела о хищении данных клиентов банков (в ряде случаев речь идёт о миллионах записей), атаки на банковскую инфраструктуру группами типа Cobalt и Silence, а также дела о распространении программ-шифровальщиков. Обзор судебной практики АПКИТ (2023) фиксирует нарастающую сложность дел: следствие всё чаще сталкивается с трансграничными преступлениями, криптовалютными расчётами и использованием анонимизирующих технологий.

Важная тенденция: суды стали чаще квалифицировать действия по совокупности статей. Например, если вредоносная программа была использована для взлома (ст. 273) и затем для кражи данных (ст. 272), обвинение предъявляется по обеим статьям, что существенно увеличивает итоговое наказание.

Выводы

Российское законодательство в сфере ИТ-преступлений за последние годы существенно эволюционировало: появились новые составы, ужесточились санкции, расширился круг квалифицирующих признаков. Тем не менее практика привлечения к ответственности остаётся неоднородной: крупные корпоративные нарушения (утечки персональных данных из банков и госструктур) нередко не получают должного уголовно-правового реагирования, тогда как небольшие случаи использования пиратского ПО преследуются активнее.

На мой взгляд, главная проблема — не в отсутствии законов, а в неравномерности их применения и в низкой раскрываемости ИТ-преступлений. Для исправления ситуации необходимо: наращивать технические компетенции следственных органов; развивать международное сотрудничество для преследования трансграничных преступлений; делать акцент не только на карательных мерах, но и на профилактике через образование и формирование профессиональной этики ИТ-сообщества.

Дополнительные источники, полезные для выполнения задания:

1. Обзор судебной практики в ИТ-сфере / АПКИТ, Семёнов, Певзнер. — 2023. — URL: https://apkit.ru/files/2023_Semenov_Pevzner_review_judicial_practice_ICT.pdf
2. Споры в сфере ИТ // Патентное бюро Гардиум. — URL: <https://legal-support.ru/information/blog/spory/spory-v-sfere-it/>
3. Что нужно знать о разработке и модификации программ // Адвокатская газета. — URL: <https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advice/cto-nuzhno-znat-o-razrabotke-i-modifikatsii-programm/>
4. УК РФ Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации // КонсультантПлюс. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации // КонсультантПлюс. — URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434573/
6. Ответственность за использование нелицензионного ПО // БУХ.1С. — URL:
<https://buh.ru/articles/nelitsenzionnye-programmy-otvetstvennost-za-ispolzovanie.html>
7. Статья 272 УК РФ: примеры и комментарии // RTM Group. — URL:
<https://rtmtech.ru/articles/prestupleniya-v-sfere-kompyuternoj-informatsii-st-272-uk-rf/>
8. Этика разработчика // Центр этики цифровых технологий. — URL:
https://ethics.cdto.center/developer_ethics